

1503269-02.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cecília Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... O acusado confessou a prática do tráfico naquele ponto desde que foi solto, e que recebia R\$300 ao dia pelo crime.

Mister esclarecer-se, nesse passo, que os policiais não estão legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado.

Assim, há comprovação suficiente da prática de tráfico de drogas pelo acusado, firme na prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1503269-02.2022.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

Vistos.

YAGO GABRIEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c. c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque em 8 de fevereiro de 2022, às 18h, nesta Capital, no Bairro Vila Sônia, altura do número 785 da Rua Dias Vieira, o réu trazia consigo, a fim de realizar a prática de comércio ilícito, entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ao notar a aproximação dos policiais, o acusado prementemente empreendeu fuga em direção a uma viela. Após perseguição e detenção, YAGO foi submetido à revista pessoal. Consigo carregava uma bolsa contendo 131 porções de maconha, pesando 273,7 gramas, 14 micro tubos com cocaína, pesando 3,7 gramas, 197 porções de crack, pesando 54,2 gramas e R\$ 35,05 em dinheiro.

Informalmente, relatou aos policiais que o abordaram que estava traficando e recebia R\$300 por dia. Na Delegacia, permaneceu silente.

YAGO encontrava-se em liberdade provisória concedida em 12 de janeiro de 2022, em processo por tráfico de drogas (autos nº 1530197-24.2021.8.26.0228, da 27ª Vara Criminal). Ademais, seu histórico é repleto de atos infracionais, com doze passagens pela Vara da Infância e da Juventude.

O acusado foi citado e apresentou defesa escrita. A denúncia foi recebida.

Ratificado o recebimento da denúncia, nesta data foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela Acusação e o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, condenando o acusado pela prática do delito de tráfico. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição e desenvolveu teses subsidiárias.

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva é inconteste, encontrando-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no laudo de constatação e no laudo de exame químico-toxicológico.

Relativamente à autoria, a denúncia quanto á prática do tráfico é procedente.

O réu, silente na fase policial, ouvido em Juízo, confessou a prática, integralmente.

E a admissão do acusado encontra respaldo nos demais elementos de prova presentes nos autos, permitindo a condenação.

Os policiais militares João Paulo e Robson, ouvidos em solo policial e em Juízo, responsáveis pela prisão do réu, após reconhecerem o acusado, relataram que realizavam patrulhamento pelo local, quando um rapaz correu em direção a uma viela ao notá-los. Após breve perseguição, avistaram o sujeito agachado em um córrego, tentando passar despercebido atrás de uma mureta. Sendo visto, ordenou-se que o rapaz se deitasse e uma bolsinha que trazia consigo fora percebida. Dentro dela, haviam porções de entorpecentes como maconha e cocaína, além de dinheiro. O acusado confessou a prática do tráfico naquele ponto desde que foi solto, e que recebia R\$300 ao dia pelo crime.

Mister esclarecer-se, nesse passo, que os policiais não estão legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado.

Assim, há comprovação suficiente da prática de tráfico de drogas pelo acusado, firme na prova oral produzida, bem como nas quantidades e nas espécies das substâncias apreendidas, além das formas de acondicionamento e do dinheiro, enfatizando também a confissão judicial.

Passo a dosagem das penas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem-se que a pena-base do réu deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes (inviável reconhecer a agravante da pandemia pela data dos fatos), embora reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa à época dos fatos, não serão consideradas, pois tais circunstâncias não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça).

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, aplico a diminuição de pena prevista pelo §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício. A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário: "Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o

Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2008, p. 106-107).

Com fulcro em tal lição doutrinária e na análise das provas produzidas em juízo, de rigor se considerar a causa de diminuição da pena, eis que não restaram comprovados quaisquer dos óbices aduzidos no texto de lei sob comento: não primariedade, ausência de bons antecedentes, dedicação a atividades criminosas e participação em associações criminosas. Resta agora, porém, discorrer acerca do percentual de redução. Neste passo, tenho por mais acertada a lição doutrinária contida na obra acima referida que preconiza a aplicação da regra do art. 42 da Lei 11.343/06, o qual determina que na fixação das penas, serão considerados, com preponderância, os critérios do art. 59 do Código Penal, juntamente com a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido.

Neste sentido, aliás, encontramos o mais recente abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). PENA FIXADA EM 5 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º. DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NA PROPORÇÃO DE 1/3. PENA CONCRETIZADA: 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. EXAME FAVORÁVEL DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGENTE PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL PELO DEFERIMENTO DO WRIT.1. Se o legislador da Lei 11.343/06 não forneceu especificamente os requisitos para fixação do quantum da diminuição prevista no seu artigo 33, § 4º, impõe-se como critério a observância da análise das circunstâncias judiciais, não só as constantes do artigo 59 do CPB, como as demais mencionadas na Lei Antidrogas, e amplamente utilizadas como referencial quando se trata de fixação das penas previstas.2. (...).3. (...).4. (...)." (HC 120.832/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julg. 04/06/2009, DJE 03/08/2009).

Diante de tais ponderações e das constatações das provas produzidas, sobretudo levando-se em consideração as quantidades e espécies das substâncias entorpecentes encontradas (maconha, cocaína e "crack"), além da quantia em dinheiro, reduzo a pena de metade, atendendo-se aos critérios de proporcionalidade que decorrem da própria norma que estipula um parâmetro dentro do qual a redução deve ser realizada. Como consequência, a pena passa para o patamar de dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa, no piso mínimo, atualizado.

Dada a natureza do crime, hediondo, bem como as circunstâncias fáticas do delito, entendo que o único regime de cumprimento de pena adequado e suficiente para início de cumprimento da pena é o semiaberto, sendo incabíveis quaisquer benefícios previstos no Código Penal nesta fase processual, em especial a substituição por restritivas de direitos, o que se mostra socialmente não recomendável.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado YAGO GABRIEL DOS SANTOS, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Preso durante todo o curso do processo, assim permanecerá o acusado em caso de recurso, com mais razão agora, que condenado.

Recomende-se e expeça-se guia de recolhimento.

Determino a incineração da droga apreendida e o perdimento do dinheiro apreendido, fruto de atividade ilícita, oficiando-se.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e, oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 6 de julho de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA